REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-31 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-14 NG MARSO, 2023

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad.

HINDI NAKADALO:

Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Ramil C. Sanchez,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay, nasa pasanayan,
Kgg. Mica R. Atatado,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan, may karamdaman.

KAPASIYAHAN BLG. 2023 - 035

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 007: "ORDINANSANG NAGBABAWAL SA PAGTATAMBAK O PAGTATABON NG ANUMANG BAGAY NA HAHADLANG AT MAGPAPAHINTO SA MALAYANG PAGDALOY NG TUBIG AT/O TUBIG BAHA"

SAPAGKAT, ang pag-ulan ay isang uri ng kalikasan;

SAPAGKAT, ang sobrang pag-ulan ay nagdudulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar;

SAPAGKAT, ang baha ay itinuturing na isang kalamidad dahil ito ay nagdudulot ng pinsala sa ari-arian at buhay ng tao;

SAPAGKAT, sa lupang kapaligiran ay may sadyang natural na daan o lagusan ng tubig baha tulad ng mga estero, kanal, imburnal, ilat, ilog, at iba pang katawagan ng lagusan ng tubig;

SAPAGKAT, ang mga tao ay maaari ding magsagawa ng mga daang tubig tulad ng kanal o imburnal patungo sa natural na lagusan tulad ng ilat at ilog;

SAPAGKAT, alinsunod sa RA 9003, Seksyon 48, Blg. 1 at 6 ng **Ecological Solid Waste Management Act of 2000** ay ipinagbabawal ang pagtatapon ng anumang uri ng bagay sa mga pampublikong lugar tulad ng daan o kalsada, kanal, estero o parke, mga establisyimento at sa mga lugar na bahain.

SAPAGKAT, nasasaad sa Kabanata II, Artikulo 5 (a, b, c, d) ng Kautusan ng Pangulo (Presidential Decree) Blg. 1076 s. 1976 o **Water Code of the Philippines** na ang lahat ng ilog, mga bukal, batis, lawa, look, gayundin sa mga pangpang ng mga ito, at lahat na lugar na natural na binubukalan ng tubig ay pagmamay-ari ng Estado at hindi maaaring angkinin, galawin, paunlarin, baguhin ang anyo, o tayuan ng anumang istruktura.

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Adrian C. Perez na pinangalawahan ng lahat ng nasa kapulungan, ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

IPINASIYA, na **PAGTIBAYIN** kagaya ng ngayon ay ginawang **PAGTITIBAY** sa Ordinansa Blg. 007: "Ordinansang Nagbabawal sa Pagtatambak o Pagtatabon ng Anumang Bagay na Hahadlang at Magpapahinto sa Malayang Pagdaloy ng Tubig at/o Tubig Baha"

ORDINANSA BLG. 007

ORDINANSANG NAGBABAWAL SA PAGTATAMBAK O PAGTATABON NG ANUMANG BAGAY NA HAHADLANG AT MAGPAPAHINTO SA MALAYANG PAGDALOY NG TUBIG AT/O TUBIG BAHA

Pinagtitibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas na:

SEKSYON 1. Kahulugan ng mga Salita.

a. **Ilat** – Ito ay isang maliit na ilog o makipot na lugar na kung panahon ng tag-ulan ay binubukalan ng tubig na karaniwang dinadaluyan ng baha mula sa mga linang na taniman at maging baha mula sa mga kabahayan at daan. Ito ay lagusan ng tubig patungo sa mga ilog.

b. **Kanal** – Ito ay isang mahabang hukay sa lupa na sadyang ginawa ng tao sa gilid ng kalsada o mga daan sa isang pamayanan o subdibisyon para sa lagusan ng tubig patungo sa mga estero, diretso sa mga ilat, ilog o dagat.

c. **Estero** – Ito ay isang malaking kanal na maaring ginawa ng tao at mayroon ding natural na ang tubig o kalikasan mismo ang gumawa.

d. **Daan Tubig** – Ito ay mababang lugar sa isang linang o taniman sa bukid o sa mga bahayan kung saan malayang dumadaloy ang tubig baha.

e. **Ilog** – Ito ay isang kalikasan na may malayang agos ng tubig.

f. **Natural o Huridikal** – Ito ay tao na binigyan ng awtoridad na gumawa o magsagawa ng hakbang o gawain.

SEKSYON 2. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang tao, o grupo ng mga tao, natural o huridikal, ang pagtatapon ng anumang bagay na hahadlang o pipigil sa malayang pagdaloy ng tubig o baha sa mga daanan ng tubig, tubig baha, kanal, estero, ilat at maging ilog man.

SEKSYON 3. Ang pagtatambak at pagtatabon sa daanan ng tubig baha ay magbubunga ng pagpigil sa agos ng baha patungo sa ilog o dagat at kakalat sa mga bahayan na magdudulot ng pinsala sa mga ari-arian, pananim, at higit sa lahat ay sa buhay ng tao.

SEKSYON 4. Ang sinumang lalabag sa ordinansang ito ay:

Unang Paglabag: Magmumulta ng halagang Isang Libong Piso (PHP 1,000.00) ang sinumang lumabag at ipag-uutos na alisin o tanggalin ang mga itinapon o itinambak sa lagusan ng tubig at/o tubig baha nang hindi lalampas sa labinlimang (15) araw matapos na siya/sila ay magbigay paliwanag.

Ikalawang Paglabag: Magmumulta ng halagang Isang Libo at Limang Daang Piso (PHP 1,500.00) ang sinumang lumabag at ipag-uutos na alisin o tanggalin ang mga tinapon o itinambak sa lagusan ng tubig nang hindi lalampas sa sampung (10) araw matapos na siya/sila ay ipatawag.

Ikatlong Paglabag: Magmumulta ng halagang Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.00) ang sinumang lumabag at ipag-uutos na alisin o tanggalin ang mga tinapon o itinambak sa lagusan ng tubig nang hindi lalampas sa limang (5) araw matapos na siya/sila ay ipatawag at makukulong ayon sa hatol ng hukuman.

Kaugnay nito, ang mga Punong Barangay ay magiging bahagi ng pagpapalaganap ng Ordinansang ito at magbibigay alam sa kinauukulan kung may lalabag.

SEKSYON 5. Sugnay ng Pagpapawalang Bisa. Anumang ordinansa, regulasyon, kautusan, o batas na hindi naaayon sa mga itinatakda ng Ordinansa ay pinawawalang bisa na at pinapalitan na ng ordinansang ito.

SEKSYON 6. Sugnay ng Paghihiwalay. Kung may bahagi ang Ordinansang ito na idineklarang taliwas o lihis sa mga umiiral na batas, ang natirang bahaging hindi apektado ay mananatiling may bisa.

SEKSYON 7. Pagkakabisa. Ang Ordinansang ito ay agad na magkakabisa sa sandaling makatupad sa mga kinakailangang proseso ng pagpapatalastas at paglalathala (posting and publication) sa ilalim ng Seksyon 511 ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal ng Pilipinas.

IPINASIYA, pa rin na pahatdan ng sipi ng ordinansang ito ang Kgg. na Punong Bayan Jose Jecerell C. Cerrado, ang Pambayang Inhenyero, ang Pambayang Pinuno ng Agrikultura, ang Hepe ng Tuy PNP, ang lahat ng Punong Barangay ng Tuy, Batangas, at ang Sangguniang Panlalawigan, Lungsod ng Batangas, para sa kanilang kaalaman.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-14 ng Marso, 2023.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan